

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9936/2539

นาง อภินันท์ หงษ์ ชาติ

โจทก์

ผู้ร้องขัดทรัพย์

โจทก์

นาง เครือ วลัยหรือฐิตาภา ท่าเกษมหรือ
สวัสดีพิศุฒา

โจทก์

นาย วัน ธง ชัย ท่าเกษม

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 144, มาตรา 1299, มาตรา 1474 (1), มาตรา 1533

ป.วิ.พ. มาตรา 127, มาตรา 288

จำเลยเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์พิพาทแต่ผู้เดียวตั้งแต่ชื่อมาจาก ท. ส่วนผู้ร้องมาลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมด้วยในภายหลังในฐานะคู่สมรส แสดงว่า จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์พิพาท ยิ่งกว่านี้ปรากฏตามทะเบียนสมรสและสารบาญ จดทะเบียนทำสำเนาโฉนดที่ดินอันเป็น เอกสารมหาชนเข้าข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 127 ก็ปรากฏว่า จำเลยชื่อทรัพย์พิพาทมาจาก ท. เป็นช่วงเวลาที่ยจำเลยและผู้ร้องยังเป็นสามีภริยากันอยู่ ทรัพย์พิพาทจึงเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474(1) เมื่อหย่ากันตามคำพิพากษาต้องแบ่งทรัพย์สินที่จำเลยและผู้ร้องมีอยู่ ในวันฟ้องหย่าคนละส่วนเท่า ๆ กันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1532(ข), 1533 ส่วนบ้านที่ปลูกอยู่บนที่ดินพิพาทเป็นส่วนควบของที่ดิน จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินพิพาทย่อมมีกรรมสิทธิ์ร่วมในบ้านที่เป็นส่วนควบของที่ดินพิพาทด้วย แม้จำเลยกับผู้ร้องทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยจำเลยยก

ที่ดินและบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินพิพาทในส่วนของจำเลยให้แก่บุตรและศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมแล้ว แต่ก็มีได้มีการจดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การยกให้จึงไม่บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 ทรัพย์สินพิพาทส่วนที่ยกให้บุตรยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยอยู่ ประกอบกับการที่ผู้ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่มีการยึดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288 ต้องเป็นกรณีที่กล่าวอ้างว่าจำเลยไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยมีส่วนเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ยึดอยู่ด้วย กรณีจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288 ที่ผู้ร้องจะขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยทรัพย์สินพิพาทที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยชำระเงินจำนวน 420,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์แต่จำเลยไม่ชำระ โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินตามโฉนดเลขที่ 107185 พร้อมบ้านเลขที่ 370/54 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาโดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลย ผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องว่า ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้ร้องกับบุตรมิใช่ทรัพย์สินของจำเลยขอให้สั่งปล่อยทรัพย์สินดังกล่าว

โจทก์ให้การว่า ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดนั้นเป็นของจำเลยซื้อมาจากเจ้าของเดิมผู้ร้องมีชื่อในโฉนดภายหลังในฐานะเป็นคู่สมรส ผู้ร้องทราบว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ การที่ผู้ร้องฟ้องหย่าจำเลยและได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงจากการที่โจทก์จะบังคับชำระหนี้ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าเดิมโจทก์ฟ้องจำเลยให้ชำระเงินตามเช็คที่จำเลยออกให้โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 420,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2534 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแต่จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินตามโฉนดเลขที่ 107185 ตำบลสีกัน (บ้านใหม่) อำเภอบางเขน (ตลาดขวัญ) กรุงเทพมหานคร ตามเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งมีชื่อจำเลยและผู้ร้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน และบ้านเลขที่ 370/54 ที่ปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า ผู้ร้องกับบุตรมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในทรัพย์สินที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ในคดีนี้อันเป็นทรัพย์พิพาทแต่เพียงลำพังอันเป็นเหตุให้ต้องถอนการยึดทรัพย์ดังกล่าวหรือไม่ ผู้ร้องนำสืบว่าที่ดินตามเอกสารหมายเลข 3 และบ้านตามสำเนารายงานการยึดทรัพย์ของกรมบังคับคดีซึ่งโจทก์นำยึดเป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องซื้อในระหว่างที่จำเลยและผู้ร้องเป็นสามีภริยากันโดยผู้ร้องชำระเงินสดจำนวน 200,000 บาท ส่วนที่เหลือ 500,000 บาทมอบให้จำเลยกู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ มาชำระหนี้โดยการหักเงินเดือนของจำเลยเดือนละ 4,800 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตามเอกสารหมายเลข 9 หลังจากนั้นจำเลยลาออกจากงาน ผู้ร้องจึงต้องเป็นผู้ผ่อนชำระเงินกู้ต่อมาโดยตลอดตามเอกสารหมายเลข 10 และการกู้เงินในครั้งนี้อาจนำทรัพย์พิพาทตามเอกสารหมายเลข 3 ไปจำนองเป็นประกันด้วยจึงได้ใส่ชื่อจำเลยไว้ในโฉนดที่ดินด้วย เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องนำสืบมาผู้ร้องก็รับ

ว่าจำเลยมีส่วนชำระค่าบ้านและที่ดินดังกล่าวเช่นกัน นอกจากนี้มีข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 127 ว่าเอกสารมหาชนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำขึ้นหรือรับรอง หรือสำเนาอันรับรองถูกต้องแห่งเอกสารนั้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นของแท้จริงและถูกต้องเป็นหน้าที่ของคู่ความฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารนั้นมายัน ต้องนำสืบความไม่บริสุทธิ์หรือความไม่ถูกต้องแห่งเอกสารซึ่งเมื่อตรวจรายละเอียดตามสารบาญจดทะเบียนในโฉนดเอกสารหมาย ร.3 ปรากฏว่ามีชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพิพาทมาตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2532 ถึงปัจจุบัน ส่วนผู้ร้องมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2533 ซึ่งเป็นวันทำสัญญาคู่และสัญญาจำนองตามเอกสารหมาย ร.6 และ ร.7 เป็นต้นมา เห็นได้ว่าจำเลยเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพิพาทแต่ผู้เดียวมาตั้งแต่ชื่อมาจากนางทวิสุข มาลัย ส่วนผู้ร้องมาลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมด้วยในภายหลังในฐานะคู่สมรส แสดงว่าจำเลยมีเจตนาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพิพาท มิได้มีลักษณะเป็นการถือกรรมสิทธิ์แทนผู้ร้องดังที่ผู้ร้องอ้างยิ่งกว่านี้ปรากฏตามทะเบียนการสมรสเอกสารหมาย ร.5 ว่าจำเลยและผู้ร้องสมรสกันเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2529 และตามสารบาญจดทะเบียนท้ายสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมาย ร.3 ก็ปรากฏว่าจำเลยชื่อทรัพย์สินพิพาทมาจากนางทวิสุข มาลัยเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2532 อันเป็นช่วงเวลาที่จำเลยและผู้ร้องยังเป็นสามีภริยากันอยู่ ทรัพย์สินพิพาทจึงเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474(1) เมื่อหย่ากันตามคำพิพากษาในวันที่ 17 มิถุนายน 2535 แล้ว ก็ต้องแบ่งทรัพย์สินพิพาทอันเป็นทรัพย์สินที่จำเลยและผู้ร้องมีอยู่ในวันฟ้องหย่าแก่จำเลยและผู้ร้องคนละส่วนเท่า ๆ กันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1532(ข), 1533 แสดงว่าระหว่างจำเลยและผู้ร้องยังเป็นสามีภริยากันจำเลยมีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินพิพาทด้วยและหลังจากผู้ร้องหย่าขาดจากจำเลยแล้ว ทรัพย์สินพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยครึ่งหนึ่ง ที่ผู้ร้องอ้างในฎีกาว่าในช่วงที่ต้องหักเงินเดือนของจำเลยชำระหนี้ จำเลยจะมาเอาเงินที่ถูกหักจากผู้ร้อง

นั้นก็ปรากฏว่าผู้ร้องมีตนเองมาเบิกความกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง สำหรับข้อที่ผู้ร้องนำสืบว่าผู้ร้องเป็นผู้ชำระหนี้ต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์แต่ผู้เดียว ตลอดมาหลังจากจำเลยออกจากงานนั้นมิใช่เป็นข้อพิสูจน์ว่าที่จำเลยมีชื่อปรากฏใน โฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข ร.3 ว่า เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวเป็นการถือ กรรมสิทธิ์ในที่ดินแทนผู้ร้องส่วนบ้านที่ปลูกอยู่บนที่ดินพิพาทก็ต้องถือว่าเป็นส่วน ควบของที่ดินดังกล่าว ดังนั้น จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินพิพาทย่อมมี กรรมสิทธิ์ร่วมในบ้านที่เป็นส่วนควบของที่ดินพิพาทด้วย

ที่ผู้ร้องฎีกาว่า ผู้ร้องฟ้องขอหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากับจำเลย และ จำเลยกับผู้ร้องทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยจำเลยเป็นฝ่ายยอมยกที่ดิน และบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินพิพาทในส่วนของจำเลยแก่บุตรชายของจำเลยที่เกิดกับผู้ร้อง และศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมแล้วตามเอกสารหมายเลข ร.12การยกให้จึงสมบูรณ์ จำเลยไม่มีสิทธิในทรัพย์สินพิพาทอีกต่อไปนั้นเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ในมาตรา 1299 ว่า ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือ กฎหมายอื่น การได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์ เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทำเป็นหนังสือและได้จด ทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินพิพาทคือที่ดินและบ้านก็เป็น อสังหาริมทรัพย์ แม้จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความยกให้บุตรแต่ก็มีได้มีการ จดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับการนั้น การยกให้ตามสัญญา ดังกล่าวจึงไม่บริบูรณ์ตามกฎหมาย ทรัพย์สินพิพาทในส่วนของจำเลยที่ยกให้บุตรยังคง เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยอยู่ ประกอบกับการที่ผู้ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่มีการยึดตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288ต้องเป็นกรณีที่กล่าวอ้างว่า จำเลยไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ ปรากฏว่าจำเลยมีส่วนเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ยึดอยู่ด้วย กรณีจึงไม่ต้องด้วยมาตรา 288 ที่ผู้ร้องจะขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยทรัพย์สินพิพาทที่เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดไว้ ที่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องของผู้ร้องนั้นชอบแล้วฎีกาผู้ร้อง
ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ดุสิต เพชรปลุก)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>